KAPITOLU 321

ATT DWAR L-INĠINIERA

Biex jirregola l-professjoni tal-inġinerija u biex jipprovdi għal ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' dik il-professjoni jew li huma anċillari għaliha.

22 ta' Frar, l988;
1 ta' Ġunju, 1988;
1 ta' Settembru, 1990;
1 ta' Diċembru, 1993;
1 ta' Ottubru, 1995;
1 ta' Diċembru, 1998

L-ATT VII tal-1988, kif emendat bl-Atti V tal-1990 u XVIII tal-2002; bl-Avviż Legali 424 tal-2007; bl-Att XXIII tal-2009; u bl-Avviż Legali 335 tal-2010, bil-Atti XXVII tal-2017, XXI tal-2020 u XLVIII tal-2021.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar l-Inġiniera.

Titolu fil-qosor.
Emendat: XLVIII.2021.2.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra -

Tifsir.
Miżjud: XXIII. 2009.52; Emendat: XXVII. 2017.2; XLVIII.2021.3.

"attivitajiet riżervati" tfisser iċ-ċertifikazzjoni ta' kwalunkwe servizz ta' inġinerija ta' natura mekkanika jew elettrika, li tista' titwettaq biss u esklużivament minn inġinier, li għandu rabta diretta u speċifika mal-kwalifiki professjonali, bħat-tifsira tal-professjoni, l-ambitu ta' attivitajiet koperti minn professjoni jew riżervati għaliha, l-użu ta' titoli u diliġenza professjonali dovuta li hija marbuta direttament u speċifikament mal-ħarsien u s-sigurtà tal-konsumatur, u l-istess attivitajiet għandhom jitwettqu minn, jew taħt l-awtorizzazzjoni u l-gwida ta' inġinier li huwa detentur ta' warrant, jew persuna legali kompetenti fil-qasam, kif rikonoxxuti mill-Bord;

"Bord" tfisser Bord tal-Inġiniera mwaqqaf skont l-artikolu 6;

"Direttiva dwar is-Servizzi" tfisser id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq intern;

"fornitur ta' servizz" tfisser persuna naturali li tkun ċittadina ta' Stat Membru jew persuna legali li tkun stabbilita fi Stat Membru li toffri jew tipprovdi servizz skont id-Direttiva dwar is-Servizzi;

"Inġinier" tfisser kull persuna li kisbet warrant skont l-artikolu 4 tal-Att;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għal xogħlijiet u, sal-limitu ta' funzjonijiet delegati lilu mill-Ministru, tinkludi l-Bord;

"persuna legali" tfisser kumpanija jew intrapriża mwaqqfa taħt il-liġi ċivili jew kummerċjali, inkluża soċjetà koperattiva, u persuni legali oħra regolati mil-liġi pubblika jew privata, għajr għal dawk li ma jagħmlux profitt, iffurmati skont il-liġi ta' Stat Membru u li

jkollhom uffiċċju reġistrat, amministrazzjoni ċentrali jew post prinċipali tan-negozju tagħhom fi ħdan l-Unjoni Ewropea;

"preskritt" tfisser preskritt b'regolamenti taħt dan l-Att;

"professjoni ta' inġinier" tfisser il-professjoni eżerċitata minn inġinier li jkun detentur ta' *warrant*;

"riċevitur ta' servizz" tfisser kull persuna naturali jew legali li tkun ċittadin ta' Stat Membru, jew li tgawdi mid-drittijiet mogħtija lilha mill-Atti Komunitarji, jew kull persuna legali li tkun stabbilita fi Stat Membru li, għal għanijiet professjonali jew xort'oħra, tuża jew tixtieq tuża servizz;

"servizzi ta' inġinerija" tfisser attivitajiet ta' disinn, speċifikazzjoni, żvilupp, installazzjoni, kummissjonar, tħaddim, manutenzjoni u dekummissjonar ta' kwalunkwe proċess, informazzjoni u sistemi relatati mekkaniċi, elettriċi, kimiċi u l-imsemmija attivitajiet għandhom jitwettqu minn jew taħt l-awtorizzazzjoni u l-gwida ta' inġinier li għandu warrant, kompetenti fil-qasam kif rikonoxxut mill-Bord;

"stabbiliment" tfisser it-twettiq attwali ta' attività ekonomika, kif imsemmija fl-Artikolu 49 tat-Trattat, mill-fornitur ta' servizz għal perjodu indefinit u permezz ta' infrastruttura stabbli minn fejn jitwettaq in-negozju tal-forniment tas-servizzi tal-inġinerija;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

"Stat Membru ta' stabbiliment" tfisser l-Istat Membru li fih il-fornitur tas-servizz konċernat huwa stabbilit;

"tagħlim tul il-ħajja" tfisser l-edukazzjoni ġenerali, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni mhux formali u t-tagħlim informali kollha li ttieħdu tul il-ħajja, li jirriżultaw f'titjib fl-għarfien, fil-ħiliet u l-kompetenzi, li jista' jinkludi l-etika professjonali;

"Trattat" tfisser it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

"Unjoni Ewropea" għandu jkollha l-istess tifsira mogħtija lilha fit-Trattat;

"*warrant*" tfisser *warrant* mogħti taħt l-artikolu 4; u "detentur ta' *warrant*" għandha tinftiehem skont dan it-tifsir.

Kundizzjonijiet meħtieġa biex wieħed jikkwalifika għal *warrant*. *Emendat: XXIII. 2009.53; XLVIII.2021.4.*

3. (1) Ebda persuna ma tista' teżerċita l-professjoni ta' inġinier kemm-il darba ma jkollhiex *warrant* maħruġ taħt l-artikolu 4.

(2) Persuna ma tikkwalifikax għal *warrant* ħlief jekk -

(*a*) tkun ċittadin ta' Malta jew ta' Stat Membru jew li tkun xort'oħra legalment intitolata li taħdem f'Malta;

(*b*) tkun ta' kondotta tajba;

(*ċ*) tkun kapaċi għal kollox skont il-liġi; u

(*d*) tkun issodisfat lill-Bord li -

(i) ikollha dak il-grad tal-Università ta' Malta jew kwalifika akkademika ekwivalenti dwar il-professjoni tal-inġinerija li t-tnejn li huma, fiż-żmien rilevanti, jkunu rikonoxxuti mill-Bord bħala suffiċjenti għall-għanijiet ta' dan l-artikolu;

(ii) għal perijodu ta' mhux anqas minn sena qabel jew wara li tkun otteniet il-kwalifika msemmija fis-subparagrafu (i) tkun għamlet taħriġ prattiku fl-inġinerija approvat mill-Bord; u

(iii) għal perijodu ta' mhux anqas minn sentejn wara li tkun otteniet il-kwalifika msemmija fis-subparagrafu (i) tkun tħarrġet fil-prattika tal-professjoni taħt is-sorveljanza ta' inġinier li jkun fil-prattika.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2)(*d*), persuna li fl-1 ta' Jannar, 1988 tkun diġà għal perijodu ta' mhux anqas minn ħmistax-il sena qabel dik id-data okkupat posizzjoni responsabbli fl-inġinerija, tista' tiġi eżentata mill-Bord milli jkollha r-rekwiżiti msemmija fis-subartikolu (2)(*d*), u wara li jsirilha b'suċċess *assessment* professjonali u akkademiku mill-Bord, jekk tkun tissodisfa l-paragrafi (*a*), (*b*) u (*ċ*), jingħatalha l-*warrant*.

(4) Talba għall-eżenzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*) trid issir lill-Bord mhux aktar tard minn sena wara li dan l-artikolu jibda fis-seħħ*.

(5) Is-subartikolu (2) għandu jiġi interpretat skont ir-Regolamenti dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki Professjonali. L.S. 451.03.

3A. (1) Il-Bord għandu jagħti riċevut għal applikazzjoni biex persuna tikseb il-*warrant* mill-aktar fis possibbli u f'kull każ mhux aktar tard minn xahar minn meta tasal l-applikazzjoni. Jekk l-applikant ma jippreżentax id-dokumentazzjoni kollha, il-Bord għandu jinforma lill-applikant b'dan. Riċevuta meta tasal applikazzjoni. *Miżjud: XXIII. 2009.54.*

(2) Il-Bord għandu jtemm il-proċedura għall-eżami tal-applikazzjonijiet mill-aktar fis possibbli. Il-Bord għandu jagħti d-deċiżjoni motivata tiegħu fi żmien tliet xhur mid-data meta tkun ġiet riċevuta l-applikazzjoni kompluta. Il-Bord jista' jestendi dan il-perjodu b'xahar sakemm l-applikant ikun infurmat qabel it-tmiem taż-żmien oriġinali kif stabblilit taħt dan is-subartikolu.

(3) F'każ li l-Bord ma jagħtix id-deċiżjoni tiegħu fiż-żmien kif stipulat fis-subartikolu (2), dan m'għandux jimplika l-approvazzjoni taċita tal-applikazzjoni.

*Is-subartikolu (1) tal-artikolu 3 ġie fis-seħħ fl-10 ta' Ottubru, 1995, bis-saħħa tal-Avviż Legali 70 tal-1995. Is-subartikoli (2) u (3) tal-imsemmi artikolu 3 ġew fis-seħħ fl-1 ta' Settembru, 1990, bis-saħħa tal-Avviż Legali 130 tal-1990. Is-subartikolu (4) kien oriġinarjament paragrafu (*b*) tas-subartikolu (3) u konsegwentement ġie fis-seħħ fl-1 ta' Settembru, 1990, bħala parti mis-subartikolu (3).

(4) Ir-riċevuta msemmija fis-subartikolu (1) għandha tispeċifika:

(*a*) il-perjodu ta' żmien li matulu ser tiġi proċessata l-applikazzjoni;

(*b*) il-mezzi li jkunu disponibbli għar-rimedju; u

(*ċ*) dikjarazzjoni li tkun tgħid li jekk ma tingħatax risposta fiż-żmien speċifikat, dan m'għandux ifisser li l-awtorizzazzjoni tkun ingħatat.

Warrant biex wieħed jeżerċita l-professjoni ta' inġinier. *Emendat: XXI tal-2020; XLVIII.2021.5.*

4. (1) Il-*warrant* għall-eżerċizzju tal-professjoni ta' inġinier għandu jinħareġ mill-Bord lil kull persuna li tissodisfa l-ħtiġiet tal-artikolu 3(2), u, fejn ikunu japplikaw, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(3) u (4).

(2) Mingħajr preġudizzju għall-provisos tal-artikolu 5B(6), kull persuna li qiegħda teżerċita l-professjoni skont dan l-Att tista' tuża l-isem "Inġinier" jew l-abbrevjazzjoni tiegħu "Inġ." ma' isimha, jekk hija detentur ta' warrant.

Għotja ta' liċenza speċjali biex wieħed jeżerċita l-professjoni ta' inġinier. *Emendat: XXI tal-2020.*

5. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(2), il-Bord jista' jagħti liċenzja speċjali lil xi persuna li jkollha kwalifiki akkademiċi li jkunu għall-anqas ekwivalenti għal dawk mniżżla fl-artikolu 3(2)(*d*) u li tkun ċittadin ta' pajjiż li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea jew fiż-Żona Ekonomika Ewropea u li b'hekk ma taqax fl-ambitu tal-artikoli 3 u 5B u li jkollha kwalifiki professjonali barranin fl-inġinerija, aċċettabbli għall-Bord, biex teżerċita dik il-professjoni f'Malta għal dak il-perijodu definit u għal dak l-għan speċifiku u suġġett għal kull kundizzjoni oħra li tista' tiġi speċifikata fil-liċenza.

(2) Persuna li tingħatalha liċenza speċjali taħt is-subartikolu ta' qabel dan għandha titqies li tkun detentur ta' *warrant* matul iż-żmien u għall-għan speċifikat fil-liċenza u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull liġi oħra għandhom ikunu japplikaw għaliha bl-istess mod u sa dak il-limitu kif japplikaw għal kull detentur ieħor ta' *warrant*.

Regolamenti dwar rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki. *Miżjud: XVIII. 2002.10.* Kap. 451.

5A. Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex iġib fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki u r-regolamenti kollha magħmulin taħtu, dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki ta' inġinier.

Provvista temporanja ta' servizzi. *Miżjud: XXIII. 2009.56.* Kap. 451. *Emendat: XXVII. 2017.3; XLVIII.2021.6.*

5B. (1) Mingħajr preġudizzju għall-Att dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki, u minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3 ta' dan l-Att, kull persuna li tkun stabbilita fi Stat Membru ieħor tkun tista' tipprattika l-professjoni ta' inġinier f'Malta fuq bażi temporanja u okkażjonali mingħajr ma tkun teħtieġ li ssegwi l-proċeduri biex jinkiseb warrant, sakemm hija:

(*a*) tkun legalment stabbilita fi Stat Membru ieħor bil-għan li tipprattika l-professjoni ta' inġinier f'dak l-Istat Membru; u

(*b*) tkun ipprattikat dik il-professjoni fi Stat Membru wieħed jew aktar għal minimu ta' sena matul l- aħħar għaxar snin

qabel il-forniment tas-servizzi meta l-professjoni ma tkunx regolata fl-Istat Membru ta' stabbiliment. Il-kondizzjoni li tesiġi twettiq ta' attività għal sena ma għandhiex tapplika jekk il-professjoni tkunu regolata.

(2) Persuni li jaqgħu taħt is-subartikolu (1) għandhom jinfurmaw lill-Bord minn qabel permezz ta' dikjarazzjoni bil-miktub li tkun tinkludi dan li ġej:

(*a*) id-dettalji ta' polza ta' assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva għar-rigward ta' indennizz professjonali. Din id-dikjarazzjoni għandha ssir darba fis-sena fil-każ li l-applikant ikollu f'moħħu jipprovdi servizzi temporanji jew okkażjonali tul is-sena;

(*b*) prova taċ-ċittadinanza tal-applikant;

(*ċ*) affermazzjoni li tiċċertifika li l-persuna ikun legalment stabbilit fi Stat Membru bil-għan li jsegwi l-attivitajiet konċernati u li ma jkunx projbit milli jipprattika l-professjoni ta' inġinier ukoll temporanjament, fil-mument li jippreżenta l-affermazzjonijiet;

(*d*) evidenza ta' kwalifiki professjonali; u

(*e*) fejn japplika, kull mezz ta' prova li l-applikant ikun ipprattika l-professjoni tal-inġinerija għal mill-anqas sena matul l-għaxar snin li jiġu minnufih qabel l-għoti tas-servizzi.

(3) Meta l-Bord, waqt l-eżerċizzju tal-awtorità tiegħu taħt dan l-artikolu, iqis illi hemm differenza sostanzjali bejn il-kwalifiki professjonali tal-applikant u l-kwalifiki akkademiċi meħtieġa taħt l-artikolu 3(2)(*d*)(i), sal-punt li d-differenza tkun tali li tikkawża danni lis-saħħa jew is-sikurezza pubblika, u ma tistax tiġi kkumpensata minn esperjenza professjonali jew mill-għarfien, ħiliet u kompetenzi miksuba permezz tat-tagħlim tul il-ħajja tal-fornitur tas-servizz, ivvalidati formalment għal dak il-għan minn korp rilevanti, l-Bord għandu jagħti lill-applikant l-opportunità li juri, b'mod partikolari permezz ta' test attitudinali, illi jkun kiseb il-konoxxenza jew il-kompetenza li ma kellux.

(4) Il-Bord għandu jeżamina n-natura temporanja u okkażjonali tal-provvista tal-attivitajiet riżervati każ b'każ.

(5) Mhux aktar tard minn xahar wara li jkun irċieva d-dikjarazzjoni u d-dokumenti li jakkumpanjawha, imsemmija fis-subartikolu (2), il-Bord għandu jgħarraf lill-applikant bid-deċiżjoni tiegħu:

(*a*) li ma jivverifikax il-kwalifiki professjonali tiegħu; jew

(*b*) wara li jkun ivverifika l-kwalifiki professjonali tiegħu, li jitlob lill-applikant jagħmel test ta' kapaċità jew li jippermetti l-forniment tas-servizzi.

Fejn ikun hemm diffikultà li tkun ser tirriżulta f'dewmien fit-teħid ta' deċiżjoni taħt il-paragrafu (b), il-Bord għandu jinnotifika lill-applikant bir-raġuni għad-dewmien sal-istess skadenza. Id-diffikultà

għandha tiġi solvuta fi żmien xahar minn dik in-notifika u d-deċiżjoni tiġi finalizzata fi żmien xahrejn mir-riżoluzzjoni tad-diffikultà. Fin-nuqqas ta' komunikazzjoni mill-Bord fi ħdan id-dati ta' skaden

(6) Persuna li teżerċita l-professjoni taħt dan l-artikolu għandha tkun meqjusa li hija detentur ta' *warrant* u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u ta' kull liġi oħra jkunu japplikaw għaliha bl-istess mod u sa dak il-limitu kif japplikaw għal detenturi oħra ta' *warrant:*

Iżda l-attivitajiet riżervati għandhom ikunu provduti taħt it-titolu professjonali tal-Istat Membru ta' stabbiliment, sa fejn dak it-titolu jeżisti f'dak l-Istat Membru għall-attività riżervata inkwistjoni. Dak it-titolu għandu jkun indikat bil-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru ta' stabbiliment, b'mod li jiġi evitat kull kunflitt mat-titolu professjonali f'Malta. Fejn ma jeżistix titolu professjonali fl-Istat Membru ta' stabbiliment, il-fornitur tas-servizz għandu jindika l-kwalifika formali tiegħu b'waħda mil-lingwi uffiċjali ta' Malta:

Iżda wkoll fejn il-kwalifiki professjonali ġew verifikati mill-Bord skont it-termini tal-paragrafu (b) tas-subartikolu (5), l-attivitajiet riżervati għandhom jiġu provduti taħt it-titolu professjonali ta' "Inġinier" jew l-abbrevjazzjoni tiegħu "Inġ." flimkien ma' isem il-fornitur tas-servizz u n-numru ta' reġistrazzjoni tal-liċenzja temporanja mogħtija mill-Bord.

(7) Fejn ċittadin ta' Stat Membru għandu l-kwalifiki professjonali li huma rikonoxxuti minn Stat Membru ieħor, iżda fejn l-ambitu tal-attivitajiet professjonali huwa iktar ristrett minn dawk ta' Malta, u d-differenzi bejn l-oqsma tal-attività huma tant li programm sħiħ tal-edukazzjoni u t-taħriġ ikun meħtieġ għall-professjonist biex jikkumpensa għan-nuqqasijiet, il-Bord tal-Warrant jista' jagħti lill-kandidat aċċess parzjali għall-professjoni għall-għanijiet tal-istabbiliment f'Malta għall-provvista ta' servizzi temporanja u okkażjonali, jekk il-professjonist jaqbel ma' dan:

Iżda din l-attività professjonali kwalifikata tista' tkun mifruda oġġettivament minn attivitajiet oħra li jaqgħu taħt il-professjoni: f'dan il-każ, l-eżerċizzju tal-professjoni għandu jitwettaq taħt it-titolu professjonali tal-Istat Membru domiċiljari, sakemm dan ma joħloqx konfużjoni għar-riċevituri tas-servizz f'Malta.

Bord tal-Inġinerija. *Emendat: V. 1990.2; XXIII. 2009.57; XLVIII.2021.7.*

6. (1) Għandu jkun hemm Bord, li jkun magħruf bħala l-Bord tal-Inġiniera, li jkun magħmul minn -

(*a*) *chairman* maħtur mill-Ministru minn fost persuni li huma jew kienu kwalifikati biex jiġu maħtura mħallfin f'Malta;

(*b*) tliet membri maħtura mill-Ministru minn fost detenturi ta' *warrant*, li minnhom wieħed ikun membru tal-persunal akkademiku tal-fakultà tal-Inġinerija fl-Università ta' Malta; u

(*ċ*) tliet membri li jkunu eletti b'votazzjoni sigrieta mid-detenturi ta' *warrant* minn fosthom:

Iżda mhux aktar minn tnejn mill-membri eletti għandhom ikunu detenturi ta' *warrant* eżerċenti fl-istess qasam tal-professjoni.

(2) Iċ-*chairman* u l-membri maħtura tal-Bord għandhom iżommu l-kariga għal dak iż-żmien ta' mhux iżjed minn tliet snin u taħt dawk il-kundizzjonijiet li jiġu stabbiliti fl-ittra tal-ħatra tagħhom. Il-membri eletti tal-Bord għandhom iżommu l-ħatra għal sentejn.

(3) Il-membri tal-Bord għandhom, f'egħluq iż-żmien tal-kariga tagħhom, ikunu eliġibbli għal ħatra mill-ġdid jew biex jerġgħu jiġu eletti, skont il-każ.

(4) Meta jkun hemm xi vakanza fil-Bord il-Ministru għandu, hekk kif ikun prattikabbli, fil-każ ta' membru maħtur, jaħtar persuna oħra biex timla l-vakanza, u f'każ ta' membru elett, jara li issir elezzjoni biex timtela l-vakanza.

(5) In-numru ta' membri meħtieġ biex ikun hemm *quorum* ikun ta' tlieta, iżda, dejjem jekk ikun hemm *quorum*, il-Bord jista' jaġixxi minkejja kull vakanza fost il-membri tiegħu.

(6) Il-Ministru jista' wkoll jagħżel uffiċjal pubbliku biex jagħmilha ta' segretarju tal-Bord, iżda dak is-segretarju ma jkollux vot.

(7) Barra minn dak li ntqal qabel il-Bord jista' jagħmel ir-regoli tiegħu stess u xort'oħra jirregola l-proċedura tiegħu stess.

(8) Il-Bord għandu, fil-qadi tal-funzjonijiet tiegħu, jaġixxi b'mod indipendenti u imparzjali.

Funzjonijiet tal-Bord. *Emendat: XXI tal-2020.*

7. (1) Il-funzjonijiet tal-Bord huma -

(*a*) li jikkunsidra applikazzjonijiet għall-ħruġ ta' *warrant*;

(*b*) li jagħmel inkjesti dwar kull akkuża ta' imġieba ħażina professjonali jew abbuż li tinġieb kontra xi inġinier in konnessjoni mal-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu jew ma' ħwejjeġ professjonali, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew ta' xi liġi oħra; Kap. 9.

(*ċ*) li jittratta każijiet li jwasslu għas-sospensjoni jew l-irtirar ta' *warrant*, jew ta' liċenza speċjali mogħtija taħt l-artikolu 5, kif provdut f'dan l-Att jew bis-saħħa tiegħu;

(*d*) li jagħti pariri, jew jagħmel rakkomandazzjonijiet jew xort'oħra jagħti l-fehmiet tiegħu, lill-Ministru dwar kull ħaġa li dwarha l-Ministru għandu jikkonsulta lill-Bord jew li fuqha l-Bord għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet lill-Ministru jew li fuqha l-Ministru jkun talab il-fehma jew ir-rakkomandazzjoni tal-Bord;

(*e*) li jwettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra li joħorġu minn dan l-Att jew minn xi liġi oħra jew li jistgħu jiġu

delegati lilu mill-Ministru taħt dan l-Att.

(2) Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikolu (1)(*d*) u (*e*), il-Bord jista' jikkonsulta ma' dawk il-persuni li jidhirlu xierqa, u fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), (*d*) u (*e*), jista' wkoll jaħtar kumitati, li l-president tagħhom ikun membru tal-Bord, sabiex ikunu jistgħu jsiru dawk l-istudji jew dak ix-xogħol l-ieħor li l-Bord jista' jagħtihom.

(3) Il-Bord għandu, mhux iktar tard minn tliet xhur wara li tispiċċa kull sena, jippubblika fil-Gazzetta lista ta' persuni li, fil-31 ta' Diċembru tal-imsemmija sena, kienu detenturi ta' *warrant* maħruġ taħt dan l-Att. Dik il-lista tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru, tkun maqsuma f'partijiet separati, kull parti jkun fiha l-lista ta' detenturi ta' *warrant* kwalifikati f'oqsma separati tal-inġinerija.

Appelli.
Miżjud: XXIII. 2009.58.
Emendat: A.L. 335 tal-2010.
Kap. 490.

7A. (1) Deċiżjonijiet tal-Bord ikunu soġġetti għal appell quddiem it-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva mwaqqaf skont l-artikolu 5(1) tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva.

(2) Meta persuna tħoss ruħha mhux soddisfatta b'xi deċiżjoni tal-Bord meħuda fil-konfront tagħha, dik il-persuna tista' tappella lill-imsemmi Tribunal kontra dik id-deċiżjoni mhux aktar tard minn għoxrin ġurnata minn meta tkun ġiet notifikata bid-deċiżjoni tal-Bord.

(3) It-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva jista', fid-deċiżjoni tiegħu fuq appell magħmul skont is-subartikolu (1), jikkonferma, jibdel jew ivarja, totalment jew parzjalment, id-deċiżjoni oriġinali.

Persuni legali.
Sostitwit: XLVIII.2021.8.

8. (1) Kull persuna legali li tkun stabbilita f'Malta jew fi Stat Membru ieħor tista' tipprovdi servizzi ta' inġinerija f'Malta, iżda kwalunkwe attivitajiet riżervati jittieħdu f'isem l-imsemmija persuna legali minn detentur tal-warrant, jew minn kull persuna li tingħata liċenzja speċjali marbuta mal-istess attivitajiet skont l-artikolu 5, jew minn persuna msemmija fl-artikolu 5B, sakemm fl-aħħar każ, ir-rekwiżiti tal-artikolu 5B ikunu sodisfatti.

(2) Mingħajr preġudizzju għal xi responsabbiltà jew obbligazzjoni skont il-liġi tal-persuna legali nnifisha, il-fatt li l-attivitajiet riżervati jittieħdu f'isem persuna legali skont is-subartikolu (1), minn detentur tal-warrant, jew minn kull persuna li tingħata liċenzja speċjali taħt l-artikolu 5, jew minn persuna msemmija fl-artikolu 5B, ma għandux jeżonera l-imsemmi detentur tal-warrant, jew id-detentur tal-liċenzja speċjali, jew il-persuna msemmija fl-artikolu 5B, minn xi responsabbiltà jew mill-obbligazzjonijiet tagħhom skont il-liġi fir-rigward tal-attivitajiet riżervati li jkunu ħadu f'isem il-persuna legali.

(3) L-isem tad-detentur tal-warrant, jew tal-persuna mogħtija liċenzja speċjali skont l-artikolu 5, jew tal-persuna msemmija fl-artikolu 5B, li twettaq l-attivitajiet riżervati f'isem persuna legali skont

is-subartikolu (1), għandha tiġi identifikata b'mod ċar f'kull komunikazzjoni formali jew kuntratt ta' servizz mar-riċevitur tas-servizz u f'kull materjal ta' kummerċ li jirrigwarda l-attivitajiet riżervati.

Dispożizzjonijiet relatati mal-assigurazzjoni għal responsabblità applikabbli għal detenturi ta' warrant u liċenzja speċjali. *Sostitwit: XLVIII.2021.8.*

9. (1) Detenturi tal-warrant, persuni li jingħataw liċenzja speċjali taħt l-artikolu 5, u persuni li jeżerċitaw il-professjoni ta' inġinier fuq bażi temporanja u okkażjonali skont l-artikolu 5B, li fl-eżerċizzju tal-professjoni ta' inġinier għandu riskju dirett u partikolari għas-saħħa jew is-sikurezza tar-riċevitur jew ta' terza persuna, jew għas-sigurtà finanzjarja tar-riċevitur, għandhom jabbonaw f'assigurazzjoni għal responsabbiltà professjonali xierqa għan-natura u l-limitu tar-riskju, jew jipprovdu garanzija jew arranġament simili li huwa ekwivalenti jew essenzjalment komparabbli f'dak li jirrigwarda l-għan tiegħu. Fil-każ ta' persuni li jeżerċitaw il-professjoni ta' inġinier fuq bażi temporanja u okkażjonali skont l-artikolu 5B, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 6(1)(b) tal-Att dwar is-Servizzi (Suq Intern) għandhom japplikaw:

Kap. 500.

Iżda dik l-assigurazzjoni għal responsabbiltà professjonali jew garanzija jew arranġament simili għandha tissussisti jew tibqa' attiva għal mill-anqas ħames snin mid-data li fuqha l-attività riżervata relattiva li twassal għall-obbligu ta' abbonament għal assigurazzjoni għal responsabbiltà professjonali, jew tipprovdi garanzija jew arranġament simili skont is-subartikolu (1), għandha tkun kompluta.

(2) Kull persuna li tkun stabbilita f'Malta għandha tkun marbuta li tkun koperta b'assigurazzjoni għal responsabbiltà professjonali, jew li tipprovdi garanzija jew arranġament simili taħt dan l-artikolu u għandha, kull sena u fi żmien ġimgħa li toħroġ, temenda jew iġġedded tali assigurazzjoni, garanzija jew arranġament simili, tipprovdi lill-Bord b'attestazzjonijiet ta' dik il-kopertura maħruġa minn istituzzjonijiet ta' kreditu u assiguraturi li jkunu stabbiliti fi Stat Membru:

Iżda persuna li teżerċita l-professjoni ta' inġinier skont l-artikolu 5B għandha tkun unikament obbligata li tipprovdi lill-Bord id-dikjarazzjoni msemmija fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (2) tal-artikolu 5B.

(3) Għall-għan ta' dan l-artikolu:

"riskju dirett u partikulari" tfisser riskju li joħroġ direttament mill-għoti tas-servizz;

"saħħa u sikurezza" tfisser, dwar riċevitur jew terza persuna, il-prevenzjoni ta' mewt jew korriment serju personali;

"sigurtà finanzjarja" tfisser, dwar riċevitur, il-prevenzjoni ta' telf sostanzjali ta' flus jew tal-valur ta' proprjetà;

"assigurazzjoni għal responsabbiltà professjonali" tfisser

assigurazzjoni li tkun maħruġa minn fornitur fir-rigward ta' responsabbiltajiet potenzjali lil riċevituri u, fejn applikabbli, minn terzi li joħorġu mill-għoti tas-servizz.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma għandhomx japplikaw għal detentur tal-warrant li hu impjegat tal-amministrazzjoni pubblika fir-rigward ta' kwalunkwe attivitajiet jew servizzi, li skont il-Liġijiet ta' Malta jistgħu jitwettqu biss minn detentur tal-warrant, u li huwa jipprovdi f'isem l-amministrazzjoni pubblika fl-iskop tal-impjieg tiegħu u dan għaliex l-amministrazzjoni pubblika tkun responsabbli għall-obbligazzjonijiet ta' detentur tal-warrant li jirriżultaw mis-subartikolu (1), anke jekk tali impjegat ma jibqax impjegat tal-amministrazzjoni pubblika:

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu "amministrazzjoni pubblika" tfisser il-Gvern ta' Malta inklużi l-ministeri u d-dipartimenti tiegħu, il-korpi speċjalizzati u l-aġenziji, l-entitajiet tal-Gvern u l-organizzazzjonijiet li fihom il-Gvern ikollu kontroll effettiv, sew jekk dik l-organizzazzjoni tkun jew ma tkunx imwaqqfa b'liġi.

Servizzi ta' inġinerija mwettqa fuq bażi temporanja u okkażjonali. *Sostitwit: XLVIII.2021.8.*

10. Kull detentur tal-warrant jew kull persuna li tingħata liċenzja speċjali taħt l-artikolu 5, jew kull persuna li teżerċita l-professjoni ta' inġinier fuq bażi temporanja u okkażjonali skont l-artikolu 5B, għandha twettaq servizzi ta' inġinerija mingħajr influwenza li mhix xierqa u għandha tirrifjuta li twettaq kwalunkwe minn dawn is-servizzi meta l-indipendenza tagħha hija kompromessa.

Ftehim ipprojbit. *Sostitwit: XLVIII.2021.8.*

Att Nru XLVIII tal-2021.

11. Kull ftehim jew arranġament ieħor li jkollu l-ħsieb li jeżenta lil detentur tal-warrant, jew lil xi persuna li tkun ingħatat liċenzja speċjali taħt l-artikolu 5, jew lil xi persuna li teżerċita l-professjoni ta' inġinier fuq bażi temporanja u okkażjonali taħt l-artikolu 5B, minn xi responsabbiltà, piż jew dmir taħt l-Att tal-2021 li jemenda l-Att dwar l-Inġiniera, jew taħt xi liġi oħra, jew li teħlishom minnhom, ħlief taħt assigurazzjoni, garanzija jew arranġament simili magħmula taħt l-artikolu 9, biex jingħatalhom indennizz kontra kull tali responsabbilità, piż jew dmir, ikun null u mingħajr effett.

Skwalifika ta' detentur ta' *warrant*. *Emendat: XXI tal-2020.* Kap. 9.

12. (1) Dikjarazzjoni ta' ħtija minn xi qorti kompetenti ta' xi reat, li tkun twassal għal piena ta' aktar minn sena priġunerija, minbarra omiċidju involontarju jew xi delitt ieħor kontra l-persuna li jkun skużabbli skont il-Kodiċi Kriminali, għandha tkun kaġun ta' inabbiltà perpetwa li wieħed jikseb jew iżomm il-*warrant*.

(2) Dik l-inabbiltà għandha tiġi dikjarata mill-Bord b'avviż pubblikat fil-Gazzetta u għandha tiġi komunikata lill-persuna skwalifikata, kemm-il darba ma tkunx ġiet interdetta bis-sentenza nnifisha.

(3) Il-Bord jista', f'kull żmien, b'avviż fil-Gazzetta jneħħi l-inabbiltà minnu dikjarata.

13. (1) Warrant jew liċenzja speċjali maħruġa, mogħtija jew magħmula taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att tista' tiġi rtirata jew ikkanċellata mill-Bord fuq talba tad-detentur tal-warrant jew tal-liċenzja, kif ikun il-każ."

Irtirar jew tħassir ta' warrant jew liċenzja speċjali. *Sostitwit: XLVIII.2021.9.*

(2) Minkejja dak imsemmi preċedentement, warrant jew liċenzja speċjali, jistgħu jerġgħu jinħargu, jew jingħataw jew isiru mill-ġdid, f'kull żmien, jekk il-kundizzjonijiet għal dak il-ħruġ ikunu ġew sodisfatti.

14. Il-Bord jista', b'ordni bil-miktub, jissospendi jew jirrevoka jew iħassar warrant jew liċenzja speċjali maħruġa skont l-artikolu 5, jekk id-detentur tal-warrant jew tal-liċenzja, skont kif ikun il-każ:

Sospensjoni, revoka jew tħassir ta' warrant jew liċenzja speċjali. *Sostitwit: XLVIII.2021.9.*

(*a*) ikun instab ħati, wara inkjesta mill-Bord, ta' xi wieħed mill-atti jew ommissjonijiet li ġejjin:

(i) diżonestà, imġiba ħażina jew ommissjoni serja fl-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu;

(ii) imġiba li tiskredita l-professjoni;

(iii) nuqqas ta' ħarsien ta' regolamenti dwar l-istandards jew il-prattiċi professjonali, jew ta' xi wieħed mill-obbligi legali skont dan l-Att jew fir-rigward ta' attivitajiet riżervati; jew

(iv) nuqqas ta' ħarsien ta' xi kundizzjoni annessa mal-warrant jew fil-liċenzja speċjali maħruġa taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 16; jew

(*b*) ikun instab ħati minn qorti kompetenti ta' reat taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' xi regolamenti li jsiru taħtu; jew

(*ċ*) mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12, ikun instab ħati minn qorti kompetenti ta' reat li jolqot il-fiduċja pubblika jew ta' serq jew ta' frodi jew li jkun xjentement irċieva proprjetà miksuba b'serq jew bi frodi.

15. Meta *warrant* jew liċenza speċjali maħruġin taħt dan l-Att jiġu rtirati, sospiżi jew revokati, il-persuna li lilha jkun inħareġ il-*warrant* jew il-liċenza ma għandhiex tibqa' tkun id-detentur ta' dak il-*warrant* jew dik il-liċenza.

Effetti tar-revoka jew sospensjoni ta' *warrant*, liċenza speċjali, jew reġistrazzjoni ta' soċjetà. *Emendat: XLVIII.2021.10.*

16. Il-Bord jista', wara li tgħaddi sena mid-data tar-revoka jew irtirar tal-warrant jew liċenzja speċjali, u jekk il-Bord jirrakkomanda hekk, joħroġ mill-ġdid warrant jew liċenzja speċjali taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, suġġett għal dawk il-kundizzjonijiet li l-Bord jidhirlu meħtieġa.

Il-Bord jista' joħroġ warrant mill-ġdid. *Sostitwit: XLVIII.2021.11.*

17. (*Imħassar bl-Att XLVIII.2021.17*).

Rimunerazzjoni ta' detenturi ta' *warrant.*

18. (1) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Bord, jagħti għarfien lil assoċjazzjoni ta' detenturi ta' *warrant* li tkun magħrufa bħala l-Kamra ta' Inġinieri Professjonali.

Kamra tal-Inġinieri Professjonali.

(2) Kull meta n-numru ta' membri ta' dik il-Kamra ma jkunx inqas minn żewġ-terzi tan-numru totali ta' detenturi ta' *warrant*, il-Ministru jista' jagħti għarfien lil kodiċi tal-etika li jitressaq quddiemu minn dik il-Kamra u dak il-kodiċi tal-etika għandu jirregola l-kondotta professjonali tad-detenturi ta' *warrant* li ma tkunx diġà preskritta.

(3) Il-Ministru jista' f'kull żmien jemenda kull parti ta' dak il-kodiċi tal-etika jew jirtira l-għarfien tiegħu wara li jagħti avviż xieraq dwar dan.

Reati.
Sostitwit: XLVIII.2021.13.

19. (1) (1) Kull persuna li, sabiex tikseb il-warrant jew liċenzja speċjali jew bl-għanijiet tal-artikolu 5B, tagħti xi tagħrif inkorrett jew xort'oħra taġixxi b'mod qarrieqi jew bi frodi, għandha tkun ħatja ta' reat u tista' teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn elfejn u ħames mitt euro (€2,500), jew piena ta' priġunerija għal mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(2) Kull persuna li, ma tkunx intitolata skont dan l-Att, tassumi jew tuża l-isem ta' "Inġinier" jew l-abbrevjazzjoni tiegħu "Inġ.", jew b'xi mod tindika li hi intitolata teżerċita l-professjoni ta' inġinier, tkun ħatja ta' reat u tista' teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn elf, mitejn u ħamsin euro (€1,250), u fir-rigward tat-tieni reat jew reati oħra sussegwenti l-piena ta' priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn tliet xhur, jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(3) Mingħajr preġudizzju għal xi dispożizzjoni oħra tal-liġi li tgħid il-kuntrarju, kull persuna li, meta ma tkunx detentur ta' warrant jew ta' liċenzja speċjali, jew li ma tkunx intitolata li teżerċita temporanjament skont id-dispożizzjonijiet tal-Att tal-2021 li jemenda l-Att dwar l-Inġiniera, teżerċita l-professjoni ta' inġinier, tkun ħatja ta' reat u tista' teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500), iżda ta' mhux iżjed minn ħamest elef euro (€5,000), u fir-rigward tat-tieni reat jew reati oħra sussegwenti, multa ta' mhux inqas minn seba' mitt euro (€700) iżda ta' mhux iżjed minn tnax-il elf u ħames mitt euro (€12,500), jew piena ta' priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn sitt xhur, jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

Att Nru XLVIII tal-2021.

(4) Kull persuna li taġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9 tkun ħatja ta' reat u tista' teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500) iżda ta' mhux iżjed minn ħamest 'elef euro (€5,000), u fil-każ ta' reat kontinwu multa addizzjonali ta' sebgħin euro (€70) għal kull ġurnata li matulha jissussisti r-reat.

(5) Kull persuna li taġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 9 tkun ħatja ta' reat u tista' teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux inqas minn ħames mitt euro (€500) iżda mhux iktar minn elf u mitejn euro (€1,200), u fil-każ ta' reat kontinwu multa addizzjonali ta' sebgħin euro (€70) għal kull ġurnata li matulha jissussisti r-reat.

20. (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att li jistabbilixxu reati u pieni dwarhom ma jolqtux l-applikazzjoni ta' xi liġi oħra li tistabbilixxi reati u pieni dwar l-istess atti jew ommissjonijiet u m'għandhomx, b'mod partikolari, jolqtu l-applikazzjoni ta' xi piena ogħla taħt xi liġi oħra.

Dispożizzjonijiet oħra dwar reati. *Emendat: XLVIII.2021.14.*

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Probation ma japplikawx għal dan l-Att.

Kap. 446.

(3) Għall-finijiet tal-artikolu 19(2) u (3), l-użu ta' xi biljett, karta tal-ittri, tabella, kartellun, pjanċa, reklam jew ta' mezz, strument jew dokument ieħor miktub, stampat jew imnaqqax, tal-kelma "Inġinier" jew l-abbrevjazzjoni tagħha "Inġ." dwar isem, ikun prova biżżejjed tal-għarfien ta' dak l-użu mill-persuna li dwar isimha l-imsemmija kelma jew abbrevjazzjoni tkun użata, kemm-il darba dik il-persuna ma tippruvax li l-użu ta' dik il-kelma jew abbrevjazzjoni sar mingħajr l-għarfien tagħha u li meta saret taf b'dak l-użu ħadet il-passi xierqa biex twaqqfu.

21. Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Bord, jagħmel regolamenti biex jagħti effett aħjar lil xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att u b'mod ġenerali biex tiġi regolata l-professjoni tal-inġinier, u, bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak imsemmi qabel, dawk ir-regolamenti jistgħu b'mod partikolari jinkludu dispożizzjonijiet dwar -

Regolamenti. *Emendat: A.L. 424 tal-2007; XLVIII.2021.15.*

(*a*) it-twaqqif ta' livelli, proċeduri u dmirijiet u prattika oħra dwar l-inġinerija li għandhom jiġu mħarsa minn detenturi ta' *warrant* jew b'mod ġenerali jew f'oqsma ta' attività partikolari;

(*b*) l-imġieba professjonali ta' detenturi ta' *warrant* u l-livelli ta' kompetenza u integrità li għandhom jinżammu f'dik il-professjoni;

(*ċ*) il-ħruġ ta' linji ta' kondotta u pariri oħra lil inġinieri;

(*d*) ix-xogħol li ma jistax isir u s-servizzi li ma jistgħux jingħataw, sew għal kollox jew f'parti, ħlief minn detenturi ta' *warrant* taħt dan l-Att;

(*e*) ix-xogħol li ma jistax isir u s-servizzi li ma jistgħux jingħataw minn detenturi ta' *warrant* taħt dan l-Att;

(*f*) l-awtorità, jekk hemm, li għandha tiddeċiedi kull kwistjoni dwar ħlasijiet mitluba għall-għoti ta' servizzi ta' inġinerija u l-proċedura li fuqha għandha timxi kull tali awtorità;

(*g*) id-drittijiet li jistgħu jintalbu għall-ħruġ ta' *warrant* jew ta' liċenza speċjali jew għall-kopji tagħhom;

(*h*) il-proċedura li għandha tiġi segwita mill-Bord in konnessjoni mal-funzjonijiet tagħha taħt l-artikolu 7(1)(*b*) u (*ċ*); u s-setgħat li dak il-Bord għandu jkollu biex iġib fis-seħħ dawk il-funzjonijiet;

(*i*) il-pieni, penalitajiet u konsegwenzi u effetti oħra li persuna tkun suġġetta għalihom jew li jistgħu jiġru fil-każ ta' xi ksur ta', jew nuqqas ta' tħaris ma' xi dispożizzjonijiet ta' xi regolament magħmul taħt dan l-artikolu; hekk iżda li ebda piena hekk imposta ma tkun

iżjed minn multa ta' elfejn u tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (€2,329.37) jew priġunerija għal żmien ta' sena, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, jew, fil-każ ta' reat kontinwu, multa ta' tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (€23.29) għal kull ġurnata li matulha jkompli r-reat, sew b'żieda sew mhux b'żieda mal-imsemmija pieni;

(*j*) l-għamla ta' rapporti jew informazzjoni li detentur ta' *warrant* jew persuna legali tista' tinħtieġ li tagħti lill-Ministru jew lill-Bord;

(*k*) kull ħaġa li b'dan l-Att hi meħtieġa jew awtorizzata li tiġi preskritta.

Eċċezzjonijiet. *Sostitwit: XLVIII.2021.16.* Kap. 426.

22. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom japplikaw mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u t-Transazzjonijiet Elettroniċi.

Tħassir. Miżjud: *XLVIII.2021.17.* L.S. 321.03. L.S. 321.05.

23. (1) Ir-Regolamenti tal-Assigurazzjoni għal Indennizz u r-Regolamenti dwar it-Tifsira ta' Xogħol tal-Inġinerija għandhom jiġu mħassra.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), ir-regolamenti li qed jiġu mħassra għandhom jibqgħu applikabbli għall-għan ta' kwalunkwe att, deċiżjoni, azzjoni jew proċeduri li ttieħdu fir-rigward ta' kull ksur tal-istess regolamenti li qed jiġu mħassra, li seħħew, jew li kienu istitwiti qabel ma' daħal fis-seħħ l-Att tal-2021 li jemenda l-Att dwar l-Inġiniera.

Att Nru XLVIII tal-2021.